

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1891/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

ผู้ประกัน

นาง เมือง ก้อน ทอง

นาย คำ มูล วัฒน นา

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119, มาตรา 216

ผู้ประกันยื่นฎีกาหลังจาก พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ.(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ใช้ บังคับแล้ว สิทธิในการฎีกาของผู้ประกันต้อง พิจารณาตาม กฎหมายที่ใช้ บังคับ ในขณะยื่น ฎีกา ซึ่ง ป.วิ.อ.มาตรา 119 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ดังกล่าว บัญญัติว่า "ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อ ศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตาม สัญญาประกัน หรือ ตาม ที่ศาลเห็น สมควรโดย มีต้องฟ้อง เมื่อศาลสั่งประการใดแล้วฝ่ายผู้ถูก บังคับ ตาม สัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์ได้คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด" ฎีกาของผู้ประกันเป็นฎีกาเกี่ยวกับการสั่งบังคับตาม สัญญาประกัน ซึ่ง คำสั่งบังคับตาม สัญญาดังกล่าวเป็นที่สุดแล้วตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้ประกัน ไม่มีสิทธิฎีกาตาม บทบัญญัติดังกล่าว.

คดีสืบเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ร้องขอฝากขังจำเลยในฐานะเป็นผู้ต้องหาฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

และจำหน่ายกัญชาโดยมิได้รับอนุญาตผู้ประกันได้ร้องขอปล่อยจำเลยชั่วคราว ศาล
ชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 100,000 บาท หลังจากนั้นอีก
เกือบ 3 เดือนโจทก์ก็ได้ฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น แต่ผู้ประกันไม่สามารถนำตัวจำเลย
มาส่งศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันต่อมาวันที่ 16 และ
17 มีนาคม 2532 ผู้ประกันยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าปรับเดือนละ 500 และ 1,000
บาท ตามลำดับ เพราะผู้ประกันมีฐานะยากจนไม่สามารถนำเงินมาชำระค่าปรับได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ประกันยื่นฎีกาหลังจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)พ.ศ. 2532 ใช้บังคับแล้วสิทธิ
ในการฎีกาของผู้ประกันต้องพิจารณาตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะยื่นฎีกา ซึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า "ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลศาลมีอำนาจสั่งบังคับ
ตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง เมื่อศาลสั่งประการใด
แล้วฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์ได้ คำ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด" ฎีกาของผู้ประกันนี้เป็นฎีกาเกี่ยวกับการสั่ง
บังคับตามสัญญาประกัน ซึ่งคำสั่งบังคับตามสัญญาประกันดังกล่าวเป็นที่สุดแล้วตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้ประกันไม่มีสิทธิฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกัน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>